

Notícia de Fato nº 01.2026.00003689-7

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de manifestações encaminhadas à Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, nas quais candidatos inscritos no II Concurso Público da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul relataram que, durante a aplicação da prova objetiva realizada em 29/03/2026, nas dependências do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Campo Grande/MS, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, circunstância que teria submetido candidatos à realização da avaliação em ambiente desprovido de iluminação e ventilação adequadas.

Relataram, ainda, inobservância do procedimento de coleta de assinatura dos três últimos candidatos a deixarem o local de prova. Sustentaram, por fim, que os fatos ocasionaram prejuízo aos candidatos alocados na referida unidade de aplicação, razão pela qual requereram o cancelamento da prova realizada no local.

Diante dessa notícia, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (ALEMS) foi oficiada para prestar esclarecimentos e informar adoção de providências pertinentes (fl. 145), tendo sido igualmente **cientificados os interessados de que a atuação ministerial não impediria a adoção, por iniciativa própria, das medidas judiciais individuais eventualmente cabíveis** (fl. 148).

Sobrevieram aos autos novas manifestações e representações às fls. 159-299, reiterando os fatos inicialmente narrados e postulando providências.

Em resposta ao Ofício nº 791/2026/67PJ/CGR, a ALEMS apresentou manifestação às fls. 301-546, **acompanhada de documentação colacionada pela banca examinadora Fundação Carlos Chagas – FCC** (fls. 318-385, 394-397 e 533-542), registros fotográficos (fls. 386-393) e cópias de recursos administrativos interpostos (fls. 398-532).

Em síntese, a ALEMS admitiu que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em cinco salas localizadas no piso superior do IFMS (salas 193, 200, 203, 205 e 207), situação que, após análise técnica, teria se originado de incidente no quadro de distribuição de energia elétrica (disjuntor). Informou, ainda, que por volta das 16h, durante tentativa de solução do problema, ocorreu explosão no quadro de distribuição elétrica, ocasionando a interrupção de energia também nas salas 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 206 e 208 (fl. 302).

Conforme documentos e informações apresentados, a ALEMS e a FCC sustentaram tratar-se de evento imprevisível, tendo sido adotadas providências imediatas compatíveis com as circunstâncias, dentre elas: contato imediato com o plantão da FCC em São Paulo/SP, abertura das janelas das salas, autorização excepcional para utilização de lanternas pelos fiscais, acionamento de suporte técnico especializado, reforço da equipe operacional, aquisição e instalação de equipamentos de iluminação emergencial, entre outras medidas (fls. 303-305).

A ALEMS informou ainda que, segundo parecer elaborado pelo Núcleo de Análise e Processamento de Dados da FCC (fls. 318-322), no turno vespertino **havia 7.405 candidatos** em 22 unidades de aplicação, **dos quais 487 alocados no IFMS**, correspondendo a **6,6% do total de candidatos** (fl. 306).

Consta do referido parecer que o IFMS apresentou média de acertos de 35,91 pontos, superando em 0,54 pontos a média geral dos demais colégios, ocupando a 11ª posição no ranking entre as 22 unidades de aplicação, razão pela qual concluiu não haver indicativo estatístico de prejuízo aos candidatos submetidos ao incidente (fls. 306-307).

Pontuou, ademais, que eventual anulação da prova ou realização de novo certame ocasionaria prejuízo aos demais candidatos que realizaram regularmente o concurso nas outras unidades de aplicação, inclusive àqueles oriundos de outras cidades e estados, que suportaram despesas de deslocamento e hospedagem, além de implicar relevante impacto ao erário público (fl. 307).

Por fim, a ALEMS ressaltou inexistirem indícios de violação ou comprometimento do sigilo dos materiais de prova (fls. 309-312). Em relação especificamente à manifestação apresentada por Larissa Namie Sakamoto, informou que houve assinatura de três candidatos e da coordenadora da FCC atestando a inviolabilidade do material pertinente.

As alegações da ALEMS encontram-se corroboradas pela documentação acostada às fls. 316-542.

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

2.1 Da confirmação do evento potencialmente lesivo

Da análise dos elementos informativos coligidos aos autos, verifica-se que os fatos narrados pelos candidatos reclamantes encontram-se devidamente comprovados e foram, inclusive, reconhecidos por parte da organização do concurso público.

É certo, portanto, que o incidente noticiado nos autos ocorreu, conforme prova documental produzida nestes autos de Notícia de Fato, limitando-se, entretanto, num primeiro momento, a cinco salas localizadas no piso superior do IFMS (salas 193, 200, 203, 205 e 207), ampliando-se a partir das 16 horas para mais onze salas na mesma unidade (salas 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 206 e 208).

2.2 Considerações jurídicas quanto à nulidade do Concurso Público objeto dos autos

A ocorrência de incidente elétrico, tal como verificado no caso concreto, constitui fato apto a ensejar a anulação de atos ou etapas do processo seletivo, entretanto referida medida depende da demonstração de prejuízo concreto.

Nesse sentido, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afirma não ser possível o reconhecimento de nulidade sem prova do prejuízo,

mesmo em casos onde houve descumprimento de regras editalícias, havendo negado nos autos de RMS 36305/DF a anulação de prova prática de taquigrafia na qual a velocidade do ditado foi aplicada de forma inversa ao previsto no edital (decrecente em vez de crescente), aduzindo que, sem prova de prejuízo concreto, deve prevalecer a validade do ato:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO ESPECIALIDADE TAQUIGRAFIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DENEGAÇÃO DA ORDEM PELA CORTE A QUO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO À CANDIDATA APROVADA NO CERTAME QUE PRETENDE SER RECONHECIDA COMO PARTE NO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELOS IMPETRANTES. EDITAL DO CERTAME QUE PREVIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PRÁTICA EM VELOCIDADE CRESCENTE E VARIÁVEL. DITADO REALIZADO EM VELOCIDADE DECRESCENTE E VARIÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO NO CASO CONCRETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA IMPUGNAÇÃO DO CONCURSO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO. 1. Não cabe recurso ordinário diante da ausência de sucumbência de candidata aprovada no certame que pretende ser reconhecida como parte no mandado de segurança, em face da denegação da ordem mandamental pretendida pelos candidatos não aprovados no concurso público em debate. Hipótese constitucional estrita de cabimento do apelo. Artigo 102, II, 'a' da Constituição da República. 2. Inexistente prova pré-constituída e objetivamente demonstrada no mandado de segurança que evidencie a ocorrência de prejuízo e quebra da isonomia entre os candidatos pela inversão verificada na velocidade aplicada na prova prática de Taquigrafia, descabe a concessão de ordem apta a gerar a suspensão do concurso público e aplicação de nova prova prática pelo Tribunal Superior do Trabalho. Incidência do princípio da instrumentalidade das formas e do brocardo *pas de nullité sans grief*. 3. Recurso ordinário interposto por Sara Cavalcante Nogueira Vasconcellos não conhecido. Recurso ordinário interposto por Adriana Amorim da Silva e Outros a que se nega provimento. (STF - RMS: 36305 DF -

DISTRITO FEDERAL 1000402-15.2018.5.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/09/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-222 14-10-2019)

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA adota semelhante linha de entendimento ao tratar da nulidade dos atos administrativos em geral, exigindo comprovação de prejuízo efetivo (*pas de nullité sans grief*).

No caso em tela, entretanto, os elementos de prova disponíveis nos autos não permitem ao MINISTÉRIO PÚBLICO presumir abstratamente a ocorrência de prejuízo generalizado, na medida em que, havendo a organização do concurso adotado medidas paliativas de urgência, a prova acabou sendo efetivamente aplicada e, ao final, os resultados colhidos não permitem afirmar que TODOS os candidatos afetados pelo incidente elétrico sofreram prejuízo concreto.

2.3 Legitimidade do MINISTÉRIO PÚBLICO para a intervenção em concurso público

O MINISTÉRIO PÚBLICO possui legitimidade ativa para intervir em concursos públicos, tendo em vista a sua missão constitucional de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Nesse sentido, o art. 129, II e III, da Constituição Federal, estabelece como funções institucionais do MINISTÉRIO PÚBLICO

zelar pelo respeito dos Poderes Públicos aos direitos constitucionais e promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos

A Lei da Ação Civil Pública destina-se, entretanto, à proteção de direitos difusos e coletivos, não se afigurando possível a intervenção do MINISTÉRIO PÚBLICO em defesa de interesses ou direitos de natureza individual, mormente nos casos envolvendo pessoas maiores e capazes.

A atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO em defesa de direitos individuais homogêneos, por seu turno, exigiria a demonstração da relevância social do conflito, hipótese em que a defesa de direitos de candidatos de forma coletiva poderia operar-se em atenção à potencial massificação do caso.

2.4 Impossibilidade jurídica da atuação coletiva desta Promotoria de Justiça no caso concreto

Tendo em vista, portanto, as circunstâncias do caso concreto, não se verificam elementos suficientes a autorizar a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO na esfera coletiva, haja vista que:

1) O evento noticiado nos autos atingiu parcela limitada dos candidatos (6,6% do total de inscritos), não se verificando, com efeito, dano cuja abrangência seja efetivamente massificante, contrapondo-se, no

caso em tela, interesses remanescentes de outros 93,4% dos inscritos;

2) Os resultados da prova indicam que a nota média dos candidatos lotados no IFMS foi superior à média geral atingida no certame, não sendo possível afirmar, por conseguinte, mediante simples presunção, que todos os candidatos alcançados pela falha de energia foram efetivamente prejudicados;

3) A demonstração de prejuízo, no caso concreto, exige a análise das condições particulares de cada participante potencialmente alcançado pela falha elétrica, providência tecnicamente inviável nas vias da tutela de natureza coletiva.

Diante desse contexto, inobstante os fatos permitam antever potenciais prejuízos individuais e divisíveis ocasionados pela falha elétrica, não se trata de matéria que possa ser tratada de modo generalizado pelas vias abstratas da Ação Civil Pública.

A substituição dos interesses individuais em questão pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, tendo em vista o universo limitado de pessoas atingidas, afigurar-se-ia potencialmente incompatível com o interesse social, a uma, porque não é possível presumir-se o dano coletivo sem avaliação dos impactos individuais do incidente e, a duas, porque eventual nulidade poderia afetar interesses contrapostos de uma maior universalidade de inscritos.

É indispensável que, diante das particularidades do caso, os candidatos atingidos atuem pelas vias individuais, de maneira que possam demonstrar concretamente a ocorrência de dano apto e suficiente ao reconhecimento da nulidade.

Nessa perspectiva, eventual pretensão reparatoria ou anulatória fundada em alegado prejuízo possui natureza eminentemente subjetiva e disponível, dependendo da demonstração particularizada do dano experimentado, circunstância que afasta a legitimidade do MINISTÉRIO PÚBLICO para atuação na hipótese, nos termos dos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal.

2.5 Considerações residuais

Quanto aos demais vícios residuais comunicados e avaliados no bojo dos presentes autos, cumpre frisar que não foram identificadas evidências de erro procedimental ou violação de sigilo de provas ou cartões resposta, quais pudessem comprometer a higidez coletiva do certame.

A documentação apresentada indica que a abertura das provas e seu posterior envelopamento e lacração foram empreendidos conforme procedimento previsto no edital, constando as assinaturas necessárias em todas as salas, inclusive naquelas atingidas pelo incidente de falha elétrica.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, em conformidade com o artigo 11 da Resolução nº 15/2007-PGJ, com redação dada pela Resolução nº 014/2017-CPJ, **PROMOVO O ARQUIVAMENTO** da presente Notícia de Fato.

Após, cientifique-se os interessados acerca do arquivamento nesta Promotoria de Justiça, informando-lhes que, caso não concordem com tal medida, poderão interpor recurso junto a esta Promotoria de Justiça, acompanhado das respectivas razões e dirigido ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10 dias, a contar da intimação.

Expirado o prazo e não havendo interposição de recurso, arquivem-se os autos neste órgão de execução, conforme artigo 11, §5º, da Resolução nº 015-2007-PGJ.

Caso sobrevenha recurso, retornem os autos conclusos.

Comunique-se a Ouvidoria do MPMS.

Campo Grande – MS, 12 de maio de 2026.

PAULO CÉSAR ZENI

Promotor de Justiça